

Oggetto: opposizione ai sensi degli artt. 615 ss. c.p.c.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TERZA CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo PURICELLI in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9527/2020 R.G. promossa da

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Fossati, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano, via Tommaso Salvini, 5,

CONTRO

CP_1 (c.f. *C.F._1*), rappresentato e difeso dall'avv. Federica Gilliavod, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Aosta, via Challand, 30,

CONCLUSIONI ESPOSTE DALLE PARTI

Le parti hanno concluso come in atti.

MOTIVI

Parte_1 (di seguito: *Pt_1* si è opposta al precetto che le è stato fatto notificare da *CP_1* in data 6 febbraio 2020.

Il precetto richiama come titolo esecutivo una sentenza relativa alla condanna di *CP_1* e *Pt_1* in solido con altri soggetti, al pagamento di somme di

denaro a vantaggio degli attori che avevano introdotto il relativo processo (sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 8/2017). Nella stessa sentenza è stata anche disposta la condanna di una compagnia di assicurazione a tenere indenne CP_1 per una parte dell'importo che era stato condannato a pagare.

CP_1 ha sostenuto nel precetto di aver *“provveduto al pagamento”* e ha dichiarato di voler *“agire direttamente nei confronti dei condebitori in solido ex art. 1203 c.c. e, quindi, nei confronti di Parte_1*

CP_1 ha infatti subito il pignoramento di un suo immobile in base alla suddetta sentenza e ha chiesto la conversione di tale pignoramento. Parte delle somme versate per la conversione sono state già assegnate ai creditori.

In particolare, CP_1 ha provato di aver corrisposto ai creditori una somma superiore alla sua quota del complessivo debito solidale e alla quota di

Pt_1

[...] ha contestato il diritto di CP_1 a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti in quanto la sentenza sopra citata non contiene una condanna della stessa opponente a favore di CP_1. L'attrice ha anche contestato alcuni importi indicati nel precetto.

Pt_1 ha infine precisato che una copia in forma esecutiva della sentenza è già stata rilasciata agli originari creditori che hanno introdotto il processo esecutivo nei confronti di CP_1. L'esecuzione forzata prospettata con il precetto di CP_1 non sarebbe quindi giustificata, dato che Pt_1 sarebbe esposta al rischio di subire un'esecuzione anche da parte degli originari creditori, che non hanno ancora ricevuto tutta la somma a loro dovuta (CP_1 deve ancora corrispondere tutto quanto previsto in sede di conversione del pignoramento sopra citato).

CP_1 si è costituito precisando di avere il diritto ad agire esecutivamente nei confronti dell'opposta in quanto successore, sia pure parziale, nel credito dei soggetti che hanno agito esecutivamente nei suoi confronti, essendosi surrogato agli stessi, ai sensi dell'art. 1203 c.c., in forza delle assegnazioni delle somme avvenute nel corso della conversione del pignoramento che ha subito.

L'opposto ha inoltre sostenuto che, mentre è in corso la conversione del pignoramento sopra descritto, gli originari creditori non potrebbero agire esecutivamente nei confronti di Pt_1

Si deve ora rilevare che, secondo la tesi prevalente in dottrina e in giurisprudenza, il condebitore solidale che paga il creditore può agire nei confronti dell'altro condebitore solidale sia con un'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c., sia con l'azione che trae origine dalla surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203, n. 3, c.c. In questo secondo caso il condebitore solidale agisce come successore nel credito per il quale ha provveduto al pagamento.

Deve essere respinta la tesi sostenuta dall'attrice secondo la quale un condebitore solidale non potrebbe agire nei confronti degli altri condebitori prima di aver pagato integralmente il creditore.

Non può in particolare essere fatto valere, a sostegno della tesi dell'opponente, il tenore letterale dell'art. 1299, primo comma, c.c. che stabilisce: *“Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”*.

Prima di tutto, occorre ribadire che **CP_1** ha dichiarato di agire in surrogazione e che secondo la dottrina prevalente l'azione in surrogazione del condebitore solidale che ha pagato il creditore nei confronti degli altri condebitori è distinta dall'azione di regresso.

In secondo luogo, anche se si ritenesse che l'unica azione spettante al condebitore solidale che ha pagato il creditore sia quella di regresso o che comunque anche all'azione in surrogazione sia applicabile, in questi casi, l'art. 1299 c.c., la lettera di tale ultimo articolo non porta alle conclusioni volute dalla difesa di **Pt_1**

La norma in questione si limita infatti a precludere la possibilità che un condebitore solidale possa agire nei confronti di un altro in misura superiore alla parte di debito di quest'ultimo (salvo quanto previsto dall'art. 1299, secondo comma, c.c. per il caso di insolvenza di uno dei condebitori in solido).

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti riconoscono infatti che l'azione di regresso spetta al condebitore solvente anche in caso di pagamento parziale al creditore, purché l'adempimento sia avvenuto in misura superiore alla parte di debito di tale condebitore.

Una disciplina diversa potrebbe essere considerata valida in ambito fallimentare, in base alla lettera dell'art. 61, comma 2, R. D. n. 267/1942 (richiamato da alcune sentenze citate dalla difesa dell'opponente) che

stabilisce: “*Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito*”.

Nonostante la diversità del tenore letterale della norma appena indicata rispetto a quella dell'art. 1299 c.c., è stato però sostenuto, sia in giurisprudenza, sia in dottrina, che l'azione in regresso ai sensi dell'art. 61, secondo comma, R. D. cit. sarebbe possibile anche in caso di adempimento parziale nei confronti del creditore.

CP_1 ha quindi il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di **Pt_1** per le somme ricevute dagli originari creditori ai sensi dell'art. 475, secondo comma, c.p.c.

Secondo la tesi prevalente, tuttavia, il condebitore solidale che si è surrogato all'originario creditore nei termini sopra esposti, nel caso in cui tale creditore abbia già ottenuto una copia in forma esecutiva del suo titolo, dovrebbe agire esecutivamente nei confronti dell'altro condebitore solidale avvalendosi di tale copia. Nel caso in cui non riuscisse ad ottenere la disponibilità di tale documento, dovrebbe chiedere il rilascio di una seconda copia in forma esecutiva con la procedura prevista dall'art. 476 c.p.c.

Nel caso in esame, **CP_1** non può evidentemente ottenere dai creditori originari la prima copia esecutiva del titolo da loro ottenuta, dato che è ancora in corso la procedura esecutiva relativa al pignoramento immobiliare sopra citato.

La copia esecutiva della sentenza notificata assieme al precetto opposto è stata però ottenuta da **CP_1** non come successore parziale nel credito relativo ai capi di condanna a favore degli originari creditori che hanno proceduto esecutivamente nei suoi confronti, ma per il credito previsto a suo favore nei confronti della compagnia di assicurazione che aveva chiamato in giudizio. Ciò è provato dal fatto che, dopo la formula esecutiva, il cancelliere ha specificato che si trattava della prima copia esecutiva rilasciata a **CP_1**. Non ha rilievo in senso contrario la richiesta di rilascio di copia in forma esecutiva prodotta dall'opposto, nella quale si fa riferimento alla necessità di ottenere una copia in forma esecutiva per agire nei confronti di **Pt_1** e di un'altra società in base all'art. 1203 c.c. Il cancelliere, senza un decreto del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 476 c.p.c., non avrebbe infatti potuto rilasciare una copia esecutiva per il credito indicato in tale richiesta, dato che si sarebbe trattato di una seconda copia esecutiva relativa a tale

credito.

Si deve ritenere che le difese dell'opponente relative al rischio di essere esposta ad una pluralità di esecuzioni da parte di vari soggetti per lo stesso titolo riguardino proprio la violazione della procedura relativa al rilascio di più copie esecutive ai sensi dell'art. 476 c.p.c.

La contestazione è qualificabile come relativa ad un'opposizione agli atti esecutivi (tempestiva: il precetto è stato notificato il 6 febbraio 2020 e la citazione è stata notificata il 13 febbraio 2020).

Si deve anche rilevare che l'opponente ha evidenziato un concreto pregiudizio ai suoi diritti conseguente alla violazione di legge in questione: il rischio di essere esposta ad una pluralità di processi esecutivi da parte di più soggetti e per lo stesso titolo esecutivo in senso sostanziale senza il controllo previsto dall'art. 476 c.p.c.

È appena il caso di rilevare infatti che non vi è alcuna norma che imponga ai creditori che hanno ottenuto la prima copia esecutiva della sentenza di attendere l'esito del subprocedimento di conversione del pignoramento prima di introdurre altri processi esecutivi per ottenere il pagamento integrale delle somme riconosciute in un provvedimento giudiziale emesso tre anni fa.

Deve quindi essere dichiarata la nullità del precetto.

Devono essere esaminate anche le contestazioni dell'opponente relative ad alcune somme indicate nel precetto e quindi pretese da CP_1

Per esaminare tali contestazione è opportuno riportare parte del dispositivo della sentenza richiamate nel precetto: *“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione, istanza disattesa: 1) in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_2*

Parte_3, *Parte_4* *Parte_5*,

Parte_6 nei confronti di CP_1 degli ex soci della Org_1

Organizzazione_2 – e cioè di Controparte_2 [...]

Controparte_3 CP_1 e Parte_1 – nonché di [...]

Controparte_4 accertata la responsabilità delle parti convenute ex art. 1669 c.c., condanna le stesse al risarcimento del danno in favore delle parti attrici liquidato nella somma di 179.163,00 iva esclusa, con interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo, in via solidale tra loro e per ciò che attiene alle parti

Controparte_2 Controparte_3 CP_1 e Pt_1

Pt_1 quali ex soci della cessata *Organizzazione_2* nei limiti di ripartizione dell'attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione della società; ...3) condanna *CP_1* degli ex soci della cessata [...]

Organizzazione_2 – e cioè di *Controparte_2* *Controparte_3*
[...] *CP_1* e *Parte_1* – nonché di *Controparte_4*
[...] in via tra loro solidale al rimborso delle spese del giudizio in favore delle parti attrici, liquidate nella misura di € 12.500,00 (di cui € 500,00 per spese ed € 12.000,00 per compensi) oltre rimborso spese generali ed oneri di legge, da aggiungersi alle spese di CTU come liquidate in corso di causa”.

CP_1 ha chiesto a *Pt_1* oltre alla somma corrispondente a quanto dalla stessa percepita da *Organizzazione_2* (12.155,67 euro), un terzo delle spese liquidate nella sentenza. Tali spese sono state complessivamente quantificate in 33.541,92 euro (la quota richiesta a *Pt_1* è stata pertanto di 11.180,64 euro). Tale somma è stata ottenuta sommando 12.000,00 euro per “compensi”, 500,00 euro per “spese”, 134,68 euro per “copie autentiche sentenza”, 600,00 euro per “spese legali precetto”, 1.890,00 euro per “rimborso forf. 15% ex art. 2 D.M. 55/14”, 579,60 euro per cpa, 3.315,31 euro per iva, 9.120,08 per ctu, 5.402,25 euro per le spese di registrazione della sentenza.

Per quanto riguarda la spese liquidate in sentenza, *Pt_1* ha evidenziato che un terzo di tali spese deve gravare su quattro ex soci di *Org_2* [...], tra i quali vi è, oltre a lei, lo stesso *CP_1*. Ha quindi sostenuto che la somma richiesta dal convenuto per tali spese debba essere ridotta di un quarto.

La tesi dell'attrice è fondata ed è stata anzi sostanzialmente accolta dalla difesa di *CP_1* che ha sostanzialmente ammesso, nella comparsa di costituzione e risposta, che l'importo indicato nel precetto deve essere ridotto di 2.795,16 euro.

Pt_1 ha però anche contestato la somma di 5.402,25 euro indicata nel precetto per le spese di registrazione della sentenza.

L'opponente ha infatti sostenuto che non potrebbe essere chiesta una somma calcolata sull'intero capitale riconosciuto in sentenza per il risarcimento dei danni alle parti attrici, ma soltanto una somma da calcolare sulla quota di responsabilità degli ex soci di *Organizzazione_2*.

La tesi non può essere accolta.

È infatti corretta la tesi della parte opposta secondo la quale deve essere

considerata l'imposta di registro effettivamente applicata dai competenti uffici, calcolata sull'intera somma riconosciuta nella sentenza a titolo di risarcimento danno a favore degli attori.

Considerata la difficoltà delle questioni giuridiche esaminate, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

dichiara la nullità del precetto notificato all'opponente il 6 febbraio 2020.

Dichiara che, per quanto riguarda le spese di lite relative alla sentenza n. 8/2017 del Tribunale di Milano, *CP_1* ha diritto di agire in surrogazione ai sensi dell'art. 1203 c.c. nei confronti di *Parte_1* per la somma di 8.385,48 euro, oltre i relativi interessi legali dal dovuto al saldo.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Milano, 14/02/2021

Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli